

검사원 복무수칙

I. 검사원의 사명

1. 검사원은 투철한 사명감과 성실, 공정한 검사자세를 확립함으로써 건전한 금융풍토조성을 위해 노력하여야 한다.
2. 검사원은 금융산업발전의 역군임을 명심하여 그 직무를 수행함에 있어 타의 모범이 되어야 한다.
3. 검사원은 창의, 책임, 봉사의 자세로 부정과 부조리 척결에 앞장서야 한다.
4. 검사원은 인격도야 및 전문지식 습득과 검사기법의 연구개발 등 검사능력 향상을 위하여 노력하여야 한다.
5. 검사원은 「금융회사 임직원 권익보호기준」(별첨)을 유념하여 검사권을 오남용하는 일이 없도록 하여야 한다.

II. 검사자세 및 예절

1. 검사원은 금융 및 감독정책의 방향과 목표를 숙지하고 검사의 효율을 높일 수 있도록 적극적인 검사자세를 확립한다.
2. 검사원은 검사업무를 수행함에 있어 공과 사를 엄격히 구별하고 일체의 선입관이나 정실을 배제하여 공정하게 직무를 수행하여야 한다.
3. 검사원은 법령, 규정, 기타 복무에 관한 제반 지시사항을 성실히 준수하여야 한다.
4. 검사원은 검사성과를 최대한 확보할 수 있도록 자료수집, 이해관계인의 의견청취 등 검사사전준비에 만전을 기하여야 한다.
5. 검사원은 자의적 판단에 의하지 아니하고 사실과 증거에 의하여 검사업무를 수행하여야 하며 검사지적사항에 대하여는 충분한 입증자료를 확보하여야 한다.
6. 검사원은 검사결과를 정책수립에 반영할 수 있도록 원인 및 문제점 등을 분석하여 개선방안을 제시하도록 한다.
7. 검사원은 직무와 관련하여 외부기관, 상급자 등의 부당한 업무지시나 검사결과 발견된 위법·부당행위의 은폐 및 축소 등을 위한 제반압력에 대하여는 이를 거부하여야 한다.
8. 검사원은 검사업무를 수행함에 있어 권위적이고 고압적인 자세를 삼가하고, 피검사자의 인격을 존중하며 항상 경어를 사용하는 등 친절, 겸손한 자세로 검사업무를 수행하여야 한다.
9. 검사원은 용모, 복장 등 몸가짐을 바르게 하여 검사원으로서의 품위를 유지하여야 하며, 일상직무 및 사생활에 있어서도 타의 모범이 될 수 있도록 성실한 생활태도를 견지하여야 한다.

Ⅲ. 검사단계별 실천사항

< 검사실시 전 단계 >

1. 검사원은 검사실시 계획 수립시 금융회사와 사전협의하여 의견을 반영하도록 노력한다.
2. 검사원은 검사시기 및 일정을 정하는 경우 금융회사의 주요 경영일정 등을 반영하여 조정한다.
3. 검사원은 긴급검사 등 보안이 필요한 경우를 제외하고 검사착수 이전에 검사 중점 등을 안내하고 수검에 필요한 준비기간(약 3~4주)을 부여한다.
4. 검사원은 검사착수시기, 검사인원, 검사범위 등 주요 검사사항을 검사 실시 1주일 전(긴급검사 등 사전예고 생략이 가능한 검사는 제외)까지 금융회사에 통지 및 설명한다.
5. 검사원은 검사착수에 앞서 검사업무 수행을 위해 필요한 자료를 최소한의 범위 내에서 금융회사와 사전협의를 거쳐 요청한다.

< 검사실시 단계 >

- 검사 착수 -

6. 검사원은 검사착수시 검사실시통보서 및 신분증을 제시하고, 검사업무처리 절차 책자를 교부하며 검사업무 처리절차 안내문을 검사장 입구에 부착한다.
7. 검사원은 금융회사 임직원에게 「금융회사 임직원 권익보호기준」(별첨)을 교부하고 설명한다.
8. 검사원은 검사 착수시 검사목적, 검사대상기관 선정사유, 중점검사사항 등 검사실시개요를 설명하며, 검사착수 관련 금융회사의 애로사항을 청취한다.

- 현물검사 및 영업장검사 -

9. 검사원은 현물 시재검사 또는 영업장 현장검사를 하는 경우 금융회사 영업에 지장을 초래하거나 개인 프라이버시 침해 우려가 없도록 유의한다.
10. 검사원은 금고 등 주요 시설물에 진입할 때 해당 금융회사 직원과 동행하는 등 출입절차를 준수하고 개인용 PC 또는 책상 점검시 해당 금융회사 및 직원의 사전동의 및 입회하에 진행한다.

- 면담 및 자료요구 -

11. 검사원은 금융회사 임직원의 사전준비가 필요한 면담을 실시하고자 하는 경우 면담일시, 면담대상, 면담내용 등에 대해 면담대상 금융회사 임직원과 사전에 협의하여 진행한다.
12. 검사원은 요청하는 자료가 검사에 반드시 필요한 것인지 심사숙고하고, 검사 목적과 무관한 개인정보 또는 중복자료 요청에 해당되지 않는지 확인한 후 서면으로 자료제출을 요청한다.
13. 검사원은 자료제출기한을 정하는 경우 금융회사와 협의하고 자료작성 요령을 구체적으로 전달하며 자료는 가급적 원본을 요구한다.
14. 검사원은 업무종료시간에 임박하여 자료제출을 요구하지 않는다.

- 검사결과 입증 및 의견교환 -

15. 검사원은 검사결과 지적(예정)사항에 대해서는 사실관계 위주로 기술한 “검사의견서”를 교부하며, 금융회사가 사실과 다르다고 주장하는 경우 이를 입증할 수 있는 자료 등을 문서로 제출토록 안내하는 등 금융회사의 방어권을 보장한다.
16. 검사원은 금융회사 임직원 본인의 동의하에 불가피하게 확인서 또는 문답서를 받는 경우 관련 내용을 충분히 설명하고 해당 임직원에게 위법·부당행위 혐의에 대해 소명할 수 있는 기회를 부여한다.
17. 검사원은 부득이하게 검사기간의 연장이 필요한 경우 담당 검사반장·검사실 시부서장과 협의하여 필요한 최소한의 기간만 연장하도록 하며, 사전에 연장사유 등에 대해 금융회사에 설명한다.

< 검사실시 후 단계 >

18. 검사원은 검사결과 제재사항과 관련하여 금융회사 및 임직원에게 이의신청, 행정심판 등 구제절차에 관하여 설명한다.

IV. 금지사항

1. 검사원은 검사를 빌미삼아 인사청탁, 여신강요, 사적인 민원해결요청 등 직권을 남용하는 일체의 행위를 하여서는 아니된다.
2. 검사원은 직무와 관련하여 직접, 간접을 불문하고 사례·증여 또는 접대를 받아서는 아니된다

3. 감사원은 직무상 알게 된 기밀을 정당한 사유없이 누설하거나 다른 목적에 이용하여서는 아니된다.
4. 감사원은 감사실시기간중 직무와 관련하여 감사원 이외의 자와 불필요한 접촉을 하거나 감사지역을 이탈하여서는 아니되며 불건전한 오락 등의 행위를 하여서는 아니된다.
5. 감사원은 직무 관련성이나 거래 조건 등에 비추어 공정성이 의문시되는 일체의 유가증권 취득 및 주식취득을 위한 일체의 사설펀드 가입 등의 거래를 하여서는 아니된다.
6. 감사원은 변제능력을 벗어난 과도한 차입이나 무분별한 채무보증 행위로 인해 감독원의 명예를 훼손시켜서는 아니된다.

(별첨)

「금융회사 임직원 권익보호기준」

- ☐ 금융회사 임직원은 검사원으로부터 강압적인 검사를 받지 않을 권리가 있다.
- ☐ 금융회사 임직원은 검사원으로부터 자료제출을 요구받는 경우에는 서면으로 통지받을 권리가 있다.
- ☐ 금융회사 임직원은 검사원으로부터 자료제출을 요청받는 경우 검사목적과 무관한 자료에 대하여는 자료제출을 거부할 권리가 있다.
- ☐ 금융회사 임직원은 원칙적으로 검사원으로부터 영업시간이 경과한 후에는 검사를 받지 않을 권리가 있다. 다만, 불가피하게 영업시간 이후에 검사가 필요한 경우 사전에 검사의 범위, 시간 등을 정리한 서면으로 알려줄 것을 요청할 권리가 있다.
- ☐ 금융회사 임직원은 검사원으로부터 자기에게 불리한 진술을 강요당하지 아니할 권리가 있다.
- ☐ 금융회사 임직원은 검사원에게 제공한 자기와 관련한 정보에 대하여 비밀을 보호받을 권리가 있다.
- ☐ 금융회사 임직원은 검사원으로부터 자기의 권익을 침해 받은 경우 금융감독원 권익보호담당역을 통하여 보호 받을 권리가 있다.
- ☐ 금융회사 임직원은 자기의 의사에 반하여 확인서·문답서 등에 서명하지 않을 권리가 있다.
- ☐ 금융회사 임직원은 의견서 제출을 통하여 충분한 소명기회를 가질 권리가 있다.
- ☐ 금융회사 임직원은 검사와 관련하여 변호인 등으로부터 조력을 받을 권리가 있다.
- ☐ 금융회사 임직원은 검사 및 제재결과에 대하여 이의가 있는 경우 이의신청 및 행정심판, 행정소송, 민·형사소송 등을 제기하는데 방해받지 않을 권리가 있다.